



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-793-APN-ENACOM#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 13 de Febrero de 2019

Referencia: EXPENACOM 4257/2017 - ACTA 42

VISTO el Expediente N° 4257/2017 del Registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, el IF-2019-07627840-APN-DNPYC#ENACOM, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución ENACOM N° 5.762/2017, de fecha 26 de diciembre de 2017 se adoptó la normativa técnica que regula las condiciones para la homologación de los terminales de usuario de los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM).

Que dicha reglamentación estableció las condiciones para efectuar los ensayos necesarios para verificar el funcionamiento de las interfaces radioeléctricas de los terminales de usuario utilizados en los Servicios de Comunicaciones Móviles por parte de los laboratorios acreditados por el ENACOM.

Que posteriormente la Resolución ENACOM N° 4.709/2018, de fecha 23 de julio de 2018, introdujo la posibilidad de aceptar mediciones realizadas en laboratorio extranjero acreditado ante Organismo de Acreditación, y Certificado de Aprobación extendido por una Autoridad de Aplicación (ANATEL, IFT, FCC u organismo similar).

Que a la fecha aún se encuentran en proceso de habilitación DOS (2) solicitudes de Laboratorios Acreditados, por lo que sus mediciones no estarán disponibles a corto plazo.

Que las empresas que fabrican terminales en el país han planteado serias dificultades en la obtención de los informes en las condiciones actuales.

Que existen productos extranjeros que no se comercializan en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, MEXICO o BRASIL, que presentan similares inconvenientes.

Que las disposiciones de frecuencias especificadas por la COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC, por sus siglas en inglés) para la banda de 698 a 806 MHz difieren de las atribuidas, para la misma banda, en la REPUBLICA ARGENTINA, y por lo tanto los Certificados de Aprobación extendidos por FCC no resultan válidos para dicha banda.

Que es necesario establecer un procedimiento transitorio que permita continuar con las tramitaciones de solicitudes de registro de terminales de acuerdo a la norma vigente.

Que es posible la aplicación de herramientas utilizadas en materia de evaluación de la conformidad de productos, toda vez que la homologación ENACOM se encuadra dentro de ese tipo de actividad.

Que en tal sentido podría aceptarse de forma temporal, y hasta tanto puedan realizarse los ensayos en laboratorios acreditados dentro del país, la presentación de una Declaración de Conformidad, donde a título de declaración jurada el fabricante afirme que el modelo de equipo cumple con la normativa ENACOM.

Que dicho procedimiento, de manera excepcional, evitaría el análisis de otro tipo de documentación no normalizada por ENACOM.

Que han tomado debida intervención las áreas técnicas competentes y el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Que, asimismo, ha tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos, conforme lo establecido en el Acta del Directorio N° 17 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 17 de febrero de 2017.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/2015, el Acta de Directorio N° 1, de fecha 5 de enero de 2016, del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 42 de fecha 7 de febrero de 2019.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que, hasta la fecha en que debidamente hayan sido habilitados al menos DOS (2) Laboratorios Acreditados para realizar ensayos en base a la norma técnica ENACOM-Q2-61.03 V17.1 “Terminales de Usuario de los Servicios de Comunicaciones Móviles” aprobada mediante Resolución ENACOM N° 5.762/2017, de fecha 26 de diciembre de 2017, la Autoridad de Aplicación aceptará en los casos donde no haya coincidencia en las bandas atribuidas una Declaración de Conformidad, según lo indicado en el ANEXO “Declaración de Conformidad” inscripto en el GENERADOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2019-07372506-APN-DNPYC#ENACOM, que forma en un todo parte integrante de la presente. Cuando haya coincidencia de atribuciones, se aplicará lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución ENACOM N° 5.762/2017 (modif. por Resolución ENACOM N° 4.709/2018).

ARTÍCULO 2°.- Dispónese que, para la renovación de aquellas inscripciones realizadas bajo las condiciones establecidas en el Artículo precedente, deberán presentarse los informes de ensayos emitidos por un Laboratorio Acreditado por el ENACOM, habilitado para las mediciones correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.

Silvana Myriam Giudici
Presidenta
Ente Nacional de Comunicaciones



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Informe

Número: RESOL-2019-793-APN-ENACOM#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 13 de Febrero de 2019

Referencia: EXPENACOM 4257/2017 - ANEXO DC - Terminales SCM

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La Declaración de Conformidad, mencionada en el Artículo 1° del presente acto administrativo, es el documento escrito mediante el cual el fabricante o su representante local, registrado como tal en el Registro de Actividades del RAMATEL (Resol. ENACOM N° 8967/16), declara que el material en cuestión cumple con los requisitos establecidos en la norma ENACOM-Q2-61.03.

Los datos mínimos a incluir en la Declaración de Conformidad son los siguientes:

- Nombre y dirección del fabricante o su representante local establecido en la República Argentina.
- Descripción del producto (suficientemente detallada para que sea sencillo identificar los especímenes por ella cubiertos: marca, modelo, etc.).
- Referencia al cumplimiento de la norma ENACOM-Q2-61.03.
- Identificación del signatario (nombre, apellido y cargo).
- Fecha.

Silvana Myriam Giudici
Presidenta
Ente Nacional de Comunicaciones